

한국가스공사 상임감사위원

경고 요구

일련번호 제21-K○○○○특정-1-1호

제 목 3차 시험운전 추진 관련 사업단 보고내용 검토 부적정

소관부서 ☒☒☒☒원

조치부서 ♣♣♣♣처

내 용

1. 업무 개요

2008년 ☆☆☆☆부(현 ♣♣♣♣부)와 한국\$\$\$\$\$\$\$\$원¹⁾(현 ▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼원, 이하 ‘▼▼원’이라 한다)은 ‘LNG액화플랜트 EPC 기술자립’을 목표로 하는 국가연구개발사업(이하 ‘K○○○○연구과제’라 한다)을 위해 ‘000000사업단’(이하 ‘사업단’이라 한다)을 발족하였고, ▲▲▲▲원(현 ☒☒☒☒원)이 사업단에 공모, 선정되어 K○○○○연구과제를 2008. 6. 18.부터 2020. 12. 17.까지²⁾ 수행하였다.

이후 사업단은 천연가스액화공정(K○○○○: K○○○○ ♣♣♣ ♣♣♣ ♣♣♣)의 실증을 위해 ■■기지본부 내 구축한 테스트베드의 시험운전을 추진하였는데 2차 시험운전도중 2018. 11. 23. 2-3과제(LNG플랜트 열교환기 개발) 수행기업인 目目目目이 설계·제작한 열교환기의 결함으로 목표를 달성하지 못해 시험운전이 중단되었다.

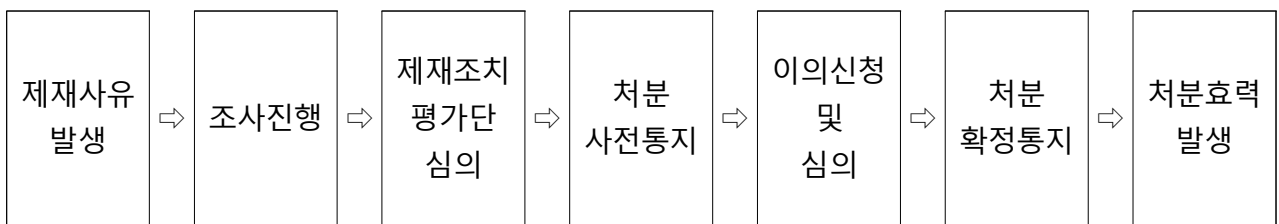
1) ♣♣♣♣부 주관 국가연구개발과제를 기획·관리·평가하는 위탁집행형 준정부기관

2) 당초 연구계획은 2008. 6. ~ 2014. 6.이었으나 연구수행에 차질이 발생되어 2020. 12.에 종료됨

2. 관계규정 및 판단기준

「국가연구개발사업 제재조치 가이드라인(2018.12., ㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱ부)」에 따르면 “중앙행정기관의 장은 위반행위에 귀책이 있는 자에게 제재조치 하고, 귀책 사유의 입증책임은 중앙행정기관의 장에게 있으며 제재조치 대상자에게 소명할 기회를 부여해야 한다.”고 규정하고 제재 절차는 【그림-1】와 같이 설명하고 있다.

【그림-1】 제재조치 절차



※「국가연구개발사업 제재조치 가이드라인(2018.12., ㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱ부)」 발췌

평가와 관련하여 동 가이드라인(2017. 3.)의 사유별 세부기준에는 ‘실패, 중단의 귀책사유가 해당기관에 없다고 인정된 경우’와 ‘포기 등의 귀책사유가 해당기관에 없을 경우’에는 참여제한 및 환수조치를 면제하도록 되어있다.

또한 「국토해양기술 연구개발사업 관리지침」 제 51조(최종평가)에 따르면 ‘최종평가는 과제단위로 실시’하게 되어있어 연구 실패 또는 중단 결정이 나더라도 과제별 평가를 통해 귀책사유에 따른 처분이 이뤄진다.

3. 감사결과 확인된 문제점

Kㄱㄱㄱ 테스트베드(Train-2)의 주요설비인 열교환기의 결함으로 2차 시험운전이 실패하자 사업단장 AAA는 3차 시험운전 추진을 위해 ‘000000사업단 Kㄱㄱㄱ 테스트베드 후속업무 추진방안(ㄱㄱㄱㄱ원-7311, ’18. 12. 7.)’과 ‘000000사업단 과제변경 추진(안)(ㄱㄱㄱㄱ원-185, ’19. 1. 10.)’을 【표-1】과 같이 보고하였다.

【표-1】 3차 시운전 추진 관련 사업단 보고내용

보고내용		K○○○ 테스트베드 후속업무 추진방안 (‘18.12.07 원장전결)	K○○○ 과제변경 추진(안) (‘19. 1. 10. 본부장전결)
비용분담 당위성 (현안사항)		·사업단과제 전체 실패의 책임부담 ·과제실패로 인한 협약위반 ·책임규명 조사 및 감사 소요인력 과다	·불성실 실패시 예상환수금액:20.4억원 ·시험운전 재추진 소요예산:20억원 ·■■■■건설:현금투입 불가, 현물부담 가능
과제종료시 예상결과	총괄과제	실패가능	실패
	2-1과제	실패가능	실패
	4-1과제	불확실	실패
결론 (추진 방안)		LNG사업단 과제 연장추진 협력	·중소기업 상생협력 및 지원 필요 ·예상환수금액 내에서 공사비용 투입 ·부족비용은 공사부담 후 회수(■■■■)

※ ○○○○○○사업단 관련 보고서(■■■■원-7311, ■■■■원-185) 내용 재구성

‘○○○○○○사업단 K○○○ 테스트베드 후속업무 추진방안(■■■■원-7311, ‘18. 12. 7.)’에 AAA는 ‘□□공사가 추가 비용분담 거부 시 과제 종료 후, 사업단 과제 전체 실패의 책임부담’과 ‘2-3과제 과제 실패로 인한 협약 위반(2핵심 주관 기관으로서 성실수행 의무 위반 가능성)’때문에 공사는 3차 시험운전비용 분담의 당위성이 있다고 보고하였다.

그러나 시운전 실패의 귀책사유가 없는 공사가 향후 소요되는 비용을 분담하지 않으면 전체과제 실패의 책임을 져야하고 2-3과제(■■■■)의 실패로 공사는 협약을 위반한 것이라는 AAA의 보고내용은 ‘과실책임의 원칙³⁾’을 위배한 과장보고이며, 2015년 ▼▼원이 2-4과제 수행기업(한국■■■■■■■■)의 연구수행포기에 대한 책임을 2핵심 주관기관인 공사에게 묻지 않은 사실을 외면한 허위보고에 해당된다.

또한 ‘○○○○○○사업단 과제변경 추진(안)(■■■■원-185, ‘19. 1. 10.)’에서도

3) 귀책사유가 있는 행위에 대하여만 책임을 지고 그렇지 아니한 타인의 행위에 대하여는 책임을 지지 않는다는 주의로 민법 3대 기본원칙의 하나임

AAA는 과제종료 시 예상결과를 이전 보고 내용과 달리 전부 불성실 실패로 가정하고 이에 따른 예상환수금액 20.4억 원 내에서 공사가 시험운전비용을 부담하며 ㉹㉹㉹㉹에 기술결함 극복기회를 제공하는 ‘중소기업 상생협력 및 지원이 필요’하다고 기술하였다.

그러나 【표-1】의 ‘과제종료시 예상결과’가 한 달 사이에 ‘불확실’에서 ‘불성실 실패’로 전환될만한 상황의 변화나 평가지침의 변경이 없었고, 4-1과제 과제책임자인 CCC는 자신의 과제평가 결과는 ‘불확실’하다는 의견을 전달하였다고 진술하고 있어, AAA의 보고내용은 과제평가 결과가 불성실 실패로 판명될만한 아무런 근거 없이 환수금액을 확대하기 위해 예상평가결과를 과장한 것으로 볼 수 밖에 없다.

더욱이 AAA는 중소기업 상생협력 및 지원 필요성에 대해서도 사실과 다른 내용을 보고서에 적시하였는데, ㉹㉹㉹㉹은 2020년 기준 매출액이 1,060억 원에 달하고 3개의 계열사를 보유한 ‘중견기업’이므로 시운전에 소요되는 현금비용을 공사가 대신 부담해야 할 하등의 이유나 사회적 책임이 없다.

그런데 당시 사업단의 보고서를 검토하고 결재한 ○○○○○연구센터장, ㉹㉹㉹원장과 ◇◇본부장은 연구평가 및 제재조치 기준을 검토하지 않고 ‘최악의 상황을 가정’한 AAA의 ‘연구실패시 과제예상결과’에 동의하였으며, ㉹㉹㉹㉹이 중소기업에 해당되는지 여부도 확인하지 않고 공사가 20.4억원의 한도 내에서 ㉹㉹㉹㉹ 대신 시험운전비용을 부담하는 방안을 승인하였다.

관계부서 등 의견 및 검토결과

- ① BBB 수석연구원(당시 ○○○○○연구센터장)은 문답에서 전체과제가 불성

실실패라고 생각하지 않으며 정확한 문구 표현이 되어야 하는데 결재하면서 이를 간과하였다고 진술하였다.

② FFF 책임관(당시 ☒☒☒☒원장)은 문답에서 불성실 실패 등 법률적인 의미를 따지기보다는 총괄기관으로서 역할을 고려하여 책임을 다하려는 의지가 앞섰던 것 같다고 진술하였다.

③ GGG 교육개발위원(당시 ◇◇본부장)은 문답형 확인서를 통해 국가연구개발과제의 평가가 어떻게 이뤄지는 잘 모르며 최악의 경우에 불성실 실패일 때 20.4억 원이 환수당할 수 있다는 보고를 받았다고 진술하였다.

조치할 사항

♣♣♣♣처장은 연구과제 평가에 대한 정확한 기준과 중소기업 해당여부를 확인하지 않고 추측성 과장 보고서를 승인한 관련자에게 경고조치를 취하시기 바랍니다.

[관련자]

☒☒☒☒원 ○○○○○연구소 수석연구원 BBB (구 ○○○○○센터장)

☒☒☒☒원 ◎◎◎◎연구소 책임관 FFF (구 ☒☒☒☒원장)

●●●●원 ① ① ① ① 부 교육개발위원 GGG (구 ◇◇본부장)